武汉地美特新型材料工程有限公司

8•8 一般其他伤害事故调查报告

2022 年 8 月 8 日，武汉地美特新型材料工程有限公司组织工人在菱角湖万达广场负 2 层停车场作业过程中，发生一起工人摔伤事故，8 月 24 日，该名工人经抢救无效死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》和《湖北省生产安全事故报告和调查处理办法》有关规定，江汉区人民政府依法成立了由区应急管理局牵头、区总工会、区建设局、区商务局、区公安分局内保大队组成的武汉地美特新型材料工程有限公司 8•8 一般其他伤害事故调查组，依法对该事故开展调查工作。调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、调查取证，人员询问和综合分析，查清了事故发生经过、原因、人员伤亡和财产损失情况，认定了事故性质和事故责任，提出了对有关责任单位及责任人员的处理建议和事故防范措施。

一、事故基本情况

（一）事故单位基本情况

武汉地美特新型材料工程有限公司（以下简称武汉地美特

公司)成立于2017年10月18日,企业类型为有限责任公司(自然人独资),法定代表人孔彩霞,注册资本捌佰万元人民币,注册地为武汉市东西湖区,统一社会信用代码:91420112MA4KWRWX4U,主要经营范围包括:室内外装饰装修、地坪工程施工;建筑劳务分包等。具备建筑装修装饰工程专业承包贰级资质,证书编号:D242225106,证书期限至2026年12月12日;具备施工劳务资质,证书编号:D342445565,证书期限至2026年12月1日;具有建筑施工安全生产许可证,证书编号:(鄂)JZ安许证字[2022]002276,证书限期至2025年5月30日。

(二)工程相关情况

2022年5月5日,武汉万达广场投资有限公司(以下简称武汉万达公司)与黑龙江格瑞茵环保工程有限公司(以下简称黑龙江格瑞茵公司)签订武汉菱角湖万达广场2022年度停车场耐磨地坪专项改造工程施工合同(以下简称地坪改造工程),黑龙江格瑞茵公司以包工包料的方式承包菱角湖万达广场停车场地坪改造工程,工程总价款106.9万元,施工面积3950平方米。2022年6月26日,黑龙江格瑞茵公司将地坪改造工程劳务分包给武汉地美特公司。

二、事故经过及核查情况

(一)事故经过情况

2022年8月8日上午,武汉地美特公司组织工人在菱角湖

万达广场负二层停车场进行水泥地面磨平作业，工人方火元在负二层停车场E区168车道处操作地坪研磨机作业。11：27时，方火元准备翘起地坪研磨机底盘，在双脚站上地坪研磨机横杆，两手抓住地坪研磨机扶手向后用力拉动的过程中，双手滑脱，身体向后仰面摔倒，后脑着地受伤，挣扎起身后双手向后撑地坐于地面。

11：32时，在负二层停车场其他车道作业的工人徐前进、张邦成下班喊方火元一起去食堂吃饭，见方火元坐在地上没有应答，两人走到方火元面前再次喊他时，方火元支持不住躺倒在地，对两人的喊叫无回应，两人立即通知现场负责人刘章涛。11：35时，刘章涛到达现场，简单观察后在工人协助下将方火元送到湖北省中西医结合医院。经医院检查诊断，方火元为创伤性硬脑膜下出血、脑疝、轻度昏迷。15：40时，医院对方火元进行开颅手术，17：40时手术完毕，术后方火元仍处于昏迷状态，被送进ICU继续救治。8月24日14：38时，方火元因创伤性硬脑膜下出血救治无效死亡。

（二）事故报告情况

8月8日12：00时左右，刘章涛将工人送到医院后，立即打电话给班组长陈超告知有工人晕倒，半小时后又告知伤情严重需要手术，下午刘章涛、陈超两人联系对接伤者家属，处理伤者救治事项。当晚，陈超将工人受伤情况电话报告给武汉地美特公

司总经理李刘杰；刘章涛以微信告知黑龙江格瑞茵公司项目经理崔云常有工人在工地做事时突发疾病，未说明医院诊断情况，并请崔云常将此事通知武汉万达公司相关负责人。稍后，崔云常电话告知武汉万达公司工程物业副总经理郭玉华有1名工人因低血糖送医院救治。8月10日上午，方火元家属到菱角湖万达广场反映医疗费用问题，武汉万达公司组织涉事各方开会协调处理此事，因医疗费问题无法调解，武汉万达公司要家属报警，家属遂拨打110报警。

（三）事故核查情况

1、施工许可办理情况。**按照**地坪改造工程**的工程价款和施工面积，武汉万达公司应为该工程办理施工许可**[1]**。**2022年6月29日，武汉万达公司将地坪改造工程分解修改为菱角湖万达广场车库地坪改造单项施工工程，与武汉晋丰实业发展有限公司（以下简称武汉晋丰公司）签订合同，施工单位实际未变化，该份合同工程价款39.5万元，施工面积1600平方米，委托武汉晋丰公司持该合同到唐家墩街道城市综合执法中心办理施工备案手续。

[1] 江汉区人民政府办公室关于转发江汉区既有建筑二次装饰装修工程监督管理实施方案的通知（江政办〔2020〕6号）规定：工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的既有建筑二次装修工程由各街道监管，并建立台账。工程投资额在30万元以上且建筑面积在300平方米以上的既有建筑二次装修工程由区城管执法局、各街道督促建设单位到区政务中心办理施工许可证并提交装饰装修工程质量安全报监所需资料，资料初审合格后报区建设局办理报监手续。2021年1月8日，湖北省住房和城乡建设厅印发《关于转发住房和城乡建设部办公厅<关于湖北省调整房屋建筑和市政基础设施工程施工许可证办理限额意见的函>的通知》（厅头〔2021〕46号），将房屋建筑和市政基础设施工程施工许可证办理限额调整为“工程投资额在100万元以下（含100万元）或者建筑面积在500平方米以下（含500平方米）的房屋建筑和市政基础设施工程，可以不申请办理施工许可证”。

2、属地街道监管情况。**2022年6月29日，**唐家墩街道城市综合执法中心收到武汉晋丰公司关于菱角湖万达广场车库地坪改造单项施工的登记申请，经资料审查后，7月4日，唐家墩街道城市综合执法中心执法队员胡家麟、汽运社区综合巡查站工作人员杨彬对现场进行了实地核查，认为情况属实，经街道城市综合执法中心负责人胡建新审核同意该施工申请备案，并纳入重点巡查管理。2022年6月25日至8月8日期间，唐家墩街道汽运社区综合巡查站每天均派人巡查菱角湖万达广场地下停车场，并记录巡查情况。

3、现场作业情况。经调看现场监控和问询相关人员，事发时方火元独自一人操作使用地坪研磨机（公司要求2人操作机器），作业期间未穿戴安全帽、手套等个人防护用品。

三、事故人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡：死者方火元，男，湖北罗田人，61岁，身份证号码为421123*****7611。***

事故直接经济损失共72.56万元。具体是：1.医疗费用16.56万元；2.善后赔偿金约56万元。

四、事故原因

事故调查组依据有关法律、法规的规定，通过事故调查和分析，认定造成事故的原因如下：

（一）直接原因

工人**方火元**安全意识淡薄，未按照公司要求操作地坪研磨机，在未佩戴安全防护用品的情况下，站于高处拉扯地坪研磨机，双手滑脱由高处摔倒在地，头部因缺乏安全保护受到撞击伤害。

（二）管理原因

武汉地美特公司未严格履行安全生产责任，安全生产教育培训制度不落实，未对作业人员进行安全生产教育培训和技术交底；现场安全管理不到位，未督促和指导作业人员按要求穿戴安全防护用品，现场作业人员存在不按规定佩戴安全帽的问题；未督促作业人员严格执行本单位的安全操作规程，没有及时发现和制止作业人员的违章作业行为，**对事故发生负有管理责任。**

五、事故性质、责任认定及处理建议

经调查认定，该事故是一起一般生产安全责任事故。依据有关法律、法规规定，事故调查组建议对事故有关单位和个人处理如下：

1、**方火元**安全意识淡薄，在未佩戴安全防护用品的情况下违章作业，是造成此次事故的重要原因，鉴于其已死亡，免于追究责任。

2、武汉地美特公司未严格履行安全生产责任，安全生产教育培训制度不落实，未对作业人员进行安全生产教育培训和技术交底；现场安全管理不到位，未督促和指导作业人员按要求穿

戴安全防护用品，现场作业人员存在不按规定佩戴安全帽的问题；未督促作业人员严格执行本单位的安全操作规程，没有及时发现和制止作业人员的违章作业行为，**对事故发生负有管理责任，建议由江汉区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》对其实施行政处罚。**

3、武汉万达公司另行签订施工合同办理备案登记手续，建议唐家墩街道城市综合执法中心对其违法行为另案调查处理，区建设局提供相应指导和协助。

六、事故防范及整改措施

（一）武汉地美特公司要认真总结吸取此次事故教训，落实安全生产主体责任，建立完善并落实全员安全生产责任制和安全生产管理规章制度，全面开展隐患排查治理工作，加强施工现场安全管理，杜绝违章作业行为。

（二）武汉地美特公司要强化安全生产教育，开展全员、全岗位的安全培训，增强从业人员安全意识，教育从业人员严格执行安全生产规章制度和安全操作规程，防止类似事故再次发生。

（三）全区各类装饰装修工程要举一反三，切实履行报监程序，按规定办理施工许可或备案手续，加强项目安全管理，把好施工单位（队伍）安全生产条件关，按规定签订施工合同并明确各自的安全生产管理职责，加强施工作业全过程管控，发现问题及时督促整改到位，确保施工安全。